

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0031628-86.2017.4.02.5054/ES**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: ELAINE DA PENHA ADAME

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela **parte autora** em face de acórdão da Turma Recursal do Espírito Santo que negou provimento ao recurso nominado, mantendo a sentença que havia julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em razão da inoccorrência de “acidente de qualquer natureza”, eis que a alegada redução na capacidade laborativa teria sido ocasionada por doença infecciosa.

A parte recorrente alega que faz jus ao benefício “*em razão de possuir visão monocular, que foi ocasionada por coriorrinite por toxoplasmose, que gerou lesão retiniana de caráter permanente e irreversível*”. Afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no sentido de que é possível a concessão de auxílio-acidente nos casos em que a redução da capacidade laborativa decorre de toxoplasmose, eis que se trata de agente exógeno biológico (Evento 1, PU46).

É o breve relatório.

VOTO

Reza o art. 12 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019):

Art. 12. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal endereçado à Turma Nacional de Uniformização será interposto perante a Turma Recursal ou Regional de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação do acórdão recorrido.

§ 1º O recorrente deverá demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e:

a) decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal;

No caso concreto, tenho por suficientemente demonstrada divergência jurisprudencial tendo em vista que a fundamentação apresenta-se em confronto com acórdão da Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul no Processo 5001423-96.2017.4.04.7102, que admitiu a possibilidade de a toxoplasmose ser considerada acidente para fins de concessão de auxílio-acidente. Dispôs o acórdão recorrido:

“7. Observa-se pela narrativa dos fatos, em conjunto com a perícia médica (fl. 50-55), que a parte autora possui visão subnormal direita adquirida em razão da doença toxoplasmose (fl. 2 da exordial), estando adaptada e atualmente sem incapacidade laboral. [...]”

9. Entretanto, restou incontroverso que essa limitação, a alegada redução da capacidade laboral, se deu em razão de doença, qual seja, a toxoplasmose, neste ponto não amparada pelo benefício de auxílio-acidente, visto que, como a nomenclatura sugere, a redução da capacidade deve se dar em razão de acidente, de qualquer natureza.” (grifei)

Por sua vez, consta do paradigma invocado pela parte:

“4. O conceito de acidente do trabalho tem destaque expresso na legislação previdenciária e distingue-se do acidente de qualquer natureza ou causa que foi simplesmente incluído no art. 86 da Lei n. 8.213/1991. O conceito normativo do acidente de qualquer natureza, advém do parágrafo único do art. 30 do Decreto n° 3.048/99 ('Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos) que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa.'). Superada a fase do enquadramento fato gerador como acidente de qualquer natureza, passa-se ao exame sobre a existência ou não, após a consolidação das lesões advindas do 'acidente', de uma 'redução da capacidade de trabalho' do segurado e permanentemente para as atividades que habitualmente exercia.

5. Viabilidade, no caso, de enquadramento do fato 'toxoplasmose' como acidente de qualquer natureza 'por equiparação' advinda da regra existente no parágrafo único do art. 30 do Decreto n. 3.048/99, na medida em que o agente causador da patologia identificada na perícia judicial realizada nos autos é o protozoário TOXOPLASMA GONDII, enquadrável como um agente exógeno biológico previsto no Decreto n° 3.048/99.” (grifei)

Identificado o dissídio jurisprudencial, a questão submetida ao crivo deste Colegiado consiste em delimitar o sentido e o alcance do conceito normativo do *acidente de qualquer natureza* que autorize a concessão do benefício de auxílio-acidente previdenciário.

Considerando a multiplicidade de feitos em torno dessa controvérsia e a necessidade de se uniformizar a compreensão a respeito desse conceito no contexto do art. 86 da Lei 8.213/91 e do art. 30, parágrafo único do Decreto 3.048/99, penso que a questão deva ser afetada como REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA, conforme previsão do artigo 14, VI, do RI/TNU.

Por conseguinte, deve o colegiado responder à seguinte indagação: *qual o conceito do 'acidente de qualquer natureza' para o fim de obtenção do auxílio-acidente?*

Ante o exposto, voto por CONHECER e AFETAR a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, devendo, pois, a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.

POLYANA FALCÃO BRITO

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0031628-86.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: ELAINE DA PENHA ADAME

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE SEQUELAS DE TOXOPLASMOSE. CONCEITO DE “ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA”. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 E ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 3.048/99. QUESTÃO CONTROVERTIDA: *QUAL O CONCEITO DO 'ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA' PARA O FIM DE OBTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE?* AFETAÇÃO DO TEMA COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER e AFETAR o tema como representativo da controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: qual o conceito do 'acidente de qualquer natureza' para o fim de obtenção do auxílio-acidente?.

Brasília, 26 de junho de 2020.

POLYANA FALCÃO BRITO

Juíza Relatora